“敞开吃美蛙鱼”餐饮店“7.13”触电事故调查报告

2024年7月13日21时30分左右，咸阳市秦都区吴家堡街道办事处瑞沣苑8号楼一号商铺“敞开吃美蛙鱼”餐饮店发生一起事故，两名作业人员在安装门头牌匾时发生触电事故，导致死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，经秦都区人民政府同意，成立由区应急管理局牵头，区人社局、区总工会、公安秦都分局、吴家堡街道办事处组成的“敞开吃美蛙鱼”餐饮店“7.13”触电事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查工作。同时，事故调查组邀请秦都区纪委监委同步参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问事故责任单位有关人员以及调阅相关资料，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。

经调查认定，“敞开吃美蛙鱼”餐饮店“7.13”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(一)事故相关单位情况

1.咸阳市秦都区敞开吃美蛙鱼餐饮店(以下简称“敞开吃美蛙鱼”餐饮店),类型:个体工商户;经营者:高[redacted] 成立日期:2024年7月3日;[redacted],经营场所:陕西省咸阳市秦都区瑞沣苑8号楼一号商铺一层。

2.陕西彬禾泰广告装饰工程有限公司(以下简称“彬禾泰广告公司”),注册资本:300万元,成立日期:2021年5月7日;法定代表人:蒙[redacted] 统一社会信用代码:91610402MA6Y05NW05;类型:有限责任公司(自然人独资);[redacted]经营范围包括:一般项目:广告设计、代理;广告制作;平面设计;图文设计制作;市场营销策划;对外承包工程;建筑装饰材料销售;交通及公共管理用标牌销售;企业形象策划;咨询策划服务;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建筑智能化工程施工;建设工程施工;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

经调查,蒙[redacted]与何[redacted]系母子关系,该公司实际控制人和主要负责人系何[redacted],公司日常生产经营活动由何[redacted]具体负责。

(二)事故相关人员情况

1.何[redacted],男,31岁,[redacted]

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

[redacted]，系彬禾泰广告公司施工现场负责人。

2. 张[redacted]，男，37 岁，[redacted]系彬禾泰广告公司施工现场作业人员。

3. 高[redacted]，男，31 岁，[redacted]系“敞开吃美蛙鱼”餐饮店经营者。

二、事故发生经过及应急救援情况

2024 年 7 月 1 日，高[redacted]租赁张[redacted]位于瑞沣苑 8 号楼 1 号商铺一层房屋用于经营餐饮，并签订了“房屋租赁合同”。同时，高[redacted]与彬禾泰广告公司何[redacted]口头商议，决定以 5000 元价格将命名为“敞开吃美蛙鱼”的门头牌匾更换工程承包给彬禾泰广告公司，并约定于 7 月 13 日进行牌匾更换。

7 月 13 日 13 时左右，彬禾泰广告公司何[redacted]安排作业人员张[redacted]、薛[redacted]前往“敞开吃美蛙鱼”餐饮店对门头牌匾进行更换。到达现场后，张[redacted]、薛[redacted]两人负责搭设好脚手架后便开始对原门头牌匾实施拆除。此时，何[redacted]到达安装现场并从店内总电源箱下方插座处向外引了一只排插，拟作为新牌匾固定用钢架结构(拆卸牌匾后)所需材料切割及焊接电源。薛[redacted]拆除牌匾后对原有线路进行整修时发现有电，随即让地面人员切断电源，此时正在店内打扫卫生的秦[redacted]遂将总电源箱内的总闸断开。整修完原有

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

线路后，何[redacted]将电源总开关闭合。随后，何[redacted]、张[redacted]、薛[redacted]三人便对原门头钢架结构进行加宽处理，完成后用绳索将新门牌吊至门头上方安装固定。

7月13日21时左右，薛[redacted]站在门牌上方用射钉枪对牌匾顶部进行封边处理，何[redacted]站在脚手架上指挥钢构架内的张[redacted]对牌匾箱内灯光线路进行连接。约21时30分，正在封边的薛[redacted]听到张[redacted]和何[redacted]大喊“有电”，并紧急呼叫“赶紧关电，上面有人触电!”。店内的秦[redacted]听到呼喊声立即断开总闸后前往店门口，发现何[redacted]平躺在脚手架上，秦[redacted]爬上脚手架发现张[redacted]蜷缩在门头灯箱内。高[redacted]从店内跑来后立即拨打了“120”急救电话，然后从二楼窗户翻越到灯箱内对张[redacted]进行施救。高[redacted]、秦[redacted]二人在周边人员的帮助下分别将张[redacted]和何[redacted]从钢构架和脚手架上救下，并对二人进行了胸外按压急救。“120”救护车到达现场后，医护人员对二人再次进行了现场急救，并随即送至咸阳市第一人民医院救治，经抢救无效，张[redacted]、何[redacted]死亡。公安秦都分局、吴家堡派出所、区应急管理局、吴家堡街道办接报后相关工作人员立即赶赴事故现场进行现场处置。

三、事故勘验情况

7月14日，经对现场勘验，施工现场门头上方从店内向外拉设有4根电线，其中3根电线用黑色胶布包裹，一根电线线头裸露，并检测带电，且门口钢制脚手架和门头钢结构牌匾有搭接；该店铺门头牌匾固定框架系金属材质，牌匾灯箱与店内照明电源

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

共同使用二级电源箱同一空开进行控制，该空开未安装漏电保护器；电源箱内空开控制支路未设置明确标志。

经对现场人员询问，何[redacted]、张[redacted]带电作业时未穿戴绝缘鞋、绝缘手套。

经在应急管理部官网“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”查询，无何[redacted]、张[redacted]特种作业人员操作证相关信息。

四、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

(一)事故造成的人员伤亡情况

本起事故造成2人死亡。

1.张[redacted]，男，37岁，[redacted]，系彬禾泰广告公司现场作业人员。2024年7月13日咸阳市第一人民医院出具《居民死亡医学证明（推断）书》显示：死亡原因系呼吸心跳骤停，电击伤。

2.何[redacted]，男，31岁，[redacted]，彬禾泰广告公司现场负责人。2024年7月13日咸阳市第一人民医院出具《居民死亡医学证明（推断）书》显示：死亡原因系呼吸心跳骤停，电击伤。

（二）事故造成的直接经济损失

此次事故主要直接经济损失为民事善后赔偿费用，目前涉事各方就补偿赔付未达成一致，直接经济损失暂无法估算。

五、事故发生原因分析

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(一)直接原因

作业人员安全意识淡薄，均无特种作业操作证进行带电作业，违规操作，且未按规定佩戴、使用劳动防护用品（绝缘防护用具），造成触电事故的发生。

(二)间接原因

1.何[redacted]。未组织制定并实施现场安全生产规章制度和岗位安全操作规程，未组织制定并实施现场作业人员安全生产教育和培训，未对特种作业人员资格进行审查，对现场安全隐患未进行认真检查和消除。

2.彬禾泰广告公司。未建立健全并落实本单位的生产安全事故隐患排查制度、员工安全生产教育培训制度、特种作业人员管理等制度，未及时发现并消除事故隐患，未安排专门人员对施工现场进行安全管理，未在施工现场悬挂或张贴操作规程且按照相关规程落实；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

3.“敞开吃美蛙鱼”餐饮店。未建立健全并落实本单位的生产安全事故隐患排查制度，对在用设备未认真检查并消除安全隐患，未按照规定配置安装带有漏电保护器的空开，店内电源箱的照明和灯箱牌匾共同使用一个空开，不符合“每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)”的要求，且店内电源箱内空开控制支路未设置明确标志。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

六、对事故责任人员和单位的处理建议

(一)对事故责任人员处理建议

1.**张[redacted]**。安全意识差，未取得特种作业操作证，违规作业，未按规定穿戴劳动防护用品，在作业时未检查确认停电并验电，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，免予责任追究。

2.**何[redacted]**。彬禾泰广告公司现场负责人和主要负责人，未组织制定并实施现场安全生产规章制度和岗位安全操作规程，未落实现场安全防范措施，未督促、检查施工现场安全生产工作致使安全隐患未及时消除，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，免予责任追究。

3.**高[redacted]**。“敞开吃美蛙鱼”餐饮店经营者，对店内电源线路不熟悉，未认真检查电路线路存在的风险，未按照规定配置安装带有漏电保护器的空开，店内电源箱的照明和灯箱牌匾共同使用一个空开，不符合用电要求，店内电源箱内空开控制支路未设置明确标志，对事故发生负有责任。建议咸阳市秦都区应急管理局依法处理。

4.**焦[redacted]**。[redacted]街道办事处工作人员，对“敞开吃美蛙鱼”餐饮店安装门头匾牌的生产行为安全检查不到位，负有监管责任。建议由咸阳市秦都区纪委依据相关规定给予处理。

（二）对事故责任单位处理建议

彬禾泰广告公司。未建立健全并落实本单位的生产安全事故

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

隐患排查制度、员工安全生产教育培训制度、特种作业人员管理制等制度，未及时发现并消除事故隐患；未安排专门人员对施工现场进行安全管理，未在施工现场悬挂或张贴操作规程且按照相关规程落实；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。对事故发生负有责任。建议由咸阳市秦都区应急管理局依据相关法律法规进行处理。

七、事故防范措施建议

为防止此类事故再次发生，建议有关单位深刻汲取事故教训，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，在今后的生产经营活动中，严格遵守有关法律法规规定，落实安全生产主体责任，认真做好各项安全生产工作。对相关单位提出以下整改建议：

1.彬禾泰广告公司要深刻汲取此次事故教训，落实企业安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制，组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程。加强特种作业人员管理，强化劳动防护用品发放，并监督作业人员在作业过程中穿戴劳动防护用品，提高员工的安全意识，严防此类事故再次发生。

2.“敞开吃美蛙鱼”餐饮店要认真建立健全并落实本单位的生产安全事故隐患排查制度，对在用设备认真检查并及时消除安全隐患，坚决杜绝此类事故的发生。

3.吴家堡街道办事处应加大对辖区企业安全生产隐患的检查排查，督促企业落实安全生产主体责任，切实负起属地监管责

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

任。

4.各相关单位必须认真汲取事故教训，加强安全管理，全面履行安全生产主体责任，加大事故隐患排查治理力度，及时发现并消除事故隐患。要“举一反三”，严格遵守安全生产法等相关法律法规规定，全面加强本单位的安全生产工作，建立健全常态化安全隐患排查治理机制，持续提升安全管理能力和水平，严防类似事故再次发生。

“散开吃美蛙鱼”餐饮店“7.1”触电事故调查组（代）

2024年8月30日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App